

[1] 채무관계인 발견재산 강제집행 등 미실시

□ 「인수채권 정리업무 규정」 제60조에 따르면, 집행권원이 있는 채무관계인 소유 발견재산에 대하여는 강제집행 등의 방법으로 채권을 회수하도록 되어 있으므로,

○ 강제집행 등을 지체하여 제3자 추가 가압류 등으로 채권 회수 가능 금액이 감소되지 않도록 신속하게 강제집행 등을 하여야 함

□ 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 2016. 5. 4. 발견한 채무자 ○○○○○[주]□□□□□저축은행 2015-8169]의 연대보증인 ○○○의 회수실익 있는 재산(회수가능액 142백만 원)에 대하여,

* 충청북도 청주시 ○○구 ○○동 ○○○번지 단독주택(추정시가 193백만 원)

○ 6개월이 경과한 2016. 10. 19.에서야 강제집행을 위한 본안 소송을 제기하는 등,

- [표 1] 및 [별첨 1]과 같이 채무자 8명의 발견재산 15건(회수 가능액 301백만 원)에 대하여 강제집행에 착수하지 않았음

[표 1] 채무관계인 소유 회수실익 있는 발견재산

(단위 : 명, 백만 원)

채무자 수	채권원리금	발견재산(건)	추정시가	회수가능액
8	2,464	15	385	301

* 세부 명세 [별첨 1] 참조

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 채무자 8명의 발견재산 15건(회수가능액 301백만 원)에 대하여, 지체 없이 강제집행하는 등 채권을 회수하시기 바람. (시정)

[별첨 1]

채무관계인 소유 회수실익 있는 발견재산 명세

(단위 : 천 원)

금융회사	연도	번호	채무자명	채권원리금	물건 소재지	용도	추정시가	회수가능액
------	----	----	------	-------	--------	----	------	-------

“기재 생략”

